

Gesellschaftsvertrag der Plenara GbR (Entwurf, Übergangs-GbR)

Entwurf, keine Rechtsberatung. Offen sind nur die Namen und Anschriften der Gesellschafter. Eckpunkte: eckpunkte.md.

zwischen **[Name A]**, [Anschrift], und **[Name B]**, [Anschrift] (die „Gesellschafter“).

§ 1 Name, Sitz

Die Gesellschaft heißt „**Plenara GbR**“ und hat ihren Sitz in **Billerbeck**.

§ 2 Zweck und Übergangscharakter

1. Zweck ist die gemeinsame Entwicklung und Vorbereitung der Plattform **Plenara** (bisher „Ratsmonitor“) mit allem, was dazugehört.
2. Die Gesellschaft ist eine **kurze Übergangsphase**. Sie soll bald in eine Unternehmergeellschaft (haftungsbeschränkt) („UG“) übergehen, möglichst **bevor Kunden über die Website Abos abschließen** (§ 12). Das ist ein Ziel, keine Pflicht.
3. Kunden schließen ihre Abos selbst über die Website ab, die Zahlung läuft über einen Zahlungsdienstleister. Einzelne Kundenverträge werden deshalb nicht beschlossen. Gemeinsam beschlossen werden dafür: der **Zeitpunkt der Freischaltung** der Bezahlungsfunktion, die Preise, die AGB (mit Haftungsbeschränkung, soweit zulässig), die Datenschutzunterlagen und der Zahlungsdienstleister (§ 6 Abs. 3). Das Konto beim Zahlungsdienstleister läuft auf die Gesellschaft; Auszahlungen gehen nur auf das Geschäftskonto der Gesellschaft (§ 11 Abs. 3).

§ 3 Beginn und Dauer

Die Gesellschaft beginnt mit der Unterzeichnung dieses Vertrags. Sie endet mit der Übertragung des Vermögens auf die UG (§ 12) oder durch Auflösung (§ 10).

§ 4 Gesellschaftsvermögen

1. Alles, was mit Plenara zu tun hat, gehört der Gesellschaft, insbesondere:
 - a) Quellcode, Daten, Texte, Grafiken, Videos, Name, Marke, Logo,
 - b) Domains, E-Mail-Adressen, Server, Konten und Zugänge bei Diensten (Hosting, Code, Cloud usw.),
 - c) alle Verträge mit Dienstleistern und Lieferanten, Guthaben.
2. Jeder Gesellschafter bringt seine bisherigen Arbeitsergebnisse zu Plenara ein (Liste in **Anlage 1**). Rechte, die sich nicht übertragen lassen, räumt er der Gesellschaft als ausschließliches, unbefristetes, übertragbares und unterlizenzierbares Nutzungsrecht ein; die Gesellschaft darf sie

auf die UG übertragen. Künftige Arbeitsergebnisse zu Plenara gehören mit ihrer Entstehung der Gesellschaft.

3. Zugänge und Konten werden auf die Gesellschaft oder eine gemeinsame Adresse eingerichtet. **Beide Gesellschafter haben jederzeit Administrator-Zugang zu allen Systemen.** Die Zugangsdaten liegen in einem gemeinsamen Passwortmanager.
4. Bareinlagen gibt es nicht. Kein Gesellschafter muss Geld nachschießen.

§ 5 Anteile, Gewinn und Verlust

Beide Gesellschafter sind zu **je 50 %** am Vermögen, Gewinn und Verlust beteiligt. Kosten, die die Gesellschaft hat, tragen sie je zur Hälfte.

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung

1. Beide Gesellschafter sind **gemeinsam für alle Aufgaben verantwortlich**, auch wenn sie die Arbeit untereinander aufteilen (**Anlage 2**). Die Aufteilung ändert nichts an der gemeinsamen Verantwortung.
2. Im Namen der Gesellschaft darf jeder allein handeln, solange eine einzelne Ausgabe höchstens **150 €** und alle Ausgaben zusammen höchstens **300 € im Monat** betragen (zum Beispiel Domain, Server, Werkzeuge). Alles darüber hinaus, jede Bindung von mehr als einem Monat sowie alle anderen Verträge nur **gemeinsam** oder mit Zustimmung des anderen in Textform (Chat oder E-Mail genügt). Wer ohne diese Zustimmung für die Gesellschaft Verpflichtungen eingeht, stellt die Gesellschaft und den anderen davon frei.
3. Immer gemeinsam zu entscheiden sind: Kredite, Bürgschaften, **Freischaltung der Bezahlfunktion für Kunden**, Preise und AGB, Wahl des Zahlungsdienstleisters, Einstellung von Mitarbeitern, Verkauf oder Lizenzierung von Code, Marke oder Domains, Aufnahme weiterer Gesellschafter oder Investoren, Änderung dieses Vertrags.
4. Jeder informiert den anderen unverzüglich über wesentliche Vorgänge (Rechnungen, Post, Vorfälle, Sicherheitsfragen). Bei Gefahr im Verzug (Sicherheitsvorfall) darf jeder das Nötige tun und informiert sofort.
5. Verträge (und die AGB für Kunden) enthalten den Hinweis, dass die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt sein soll. Das gilt nur, wenn der Vertragspartner zustimmt; sonst haften die Gesellschafter persönlich. Die Gesellschafter schließen, sobald Kunden zahlen und die UG noch nicht besteht, eine Betriebshaftpflicht- und Cyberversicherung für die Gesellschaft ab, wenn sie bis zu 300 € im Jahr kostet.

§ 7 Beschlüsse, Streit

1. Beschlüsse brauchen **beide Stimmen**. Sie können formlos, auch per Chat, gefasst werden; Wichtiges halten die Gesellschafter in Textform fest.
2. Können sich die Gesellschafter nicht einigen, reden sie innerhalb von 7 Tagen miteinander. Gelingt keine Einigung, bleibt alles, wie es ist. Jeder kann dann nach § 9 kündigen.
3. **Übernahmeangebot:** Scheitert die Einigung bei einer wesentlichen Frage (zum Beispiel Richtung, Preise, UG), kann jeder Gesellschafter dem anderen in Textform einen Preis nennen, zu dem er dessen Anteil kaufen will. Der andere hat **14 Tage** Zeit zu wählen: Er verkauft zu diesem Preis, oder er kauft stattdessen den Anteil des Anbietenden zum selben Preis. Antwortet

er nicht, gilt: Er verkauft. Der Käufer zahlt binnen 30 Tagen, danach scheidet der Verkäufer aus (§ 9 Abs. 2 bis 4, § 8 Abs. 2). Das ist ein Kauf und keine Abfindung nach § 9 Abs. 3. Der Preis muss ehrlich gemeint sein: Wer einen Preis weit unter dem Wert des Projekts nennt, muss damit rechnen, dass der andere kauft.

§ 8 Vertraulichkeit, Wettbewerb

1. Die Gesellschafter schweigen über Zugangsdaten, Geschäftsgeheimnisse und Zahlen, auch nach dem Ausscheiden.
2. **Kein Konkurrenzprodukt:** Kein Gesellschafter baut, betreibt oder unterstützt allein ein Produkt, das mit Plenara im Wettbewerb steht (Beobachtung, Auswertung und Benachrichtigung zu kommunalen Ratsinformationen). Das gilt während der Gesellschaft **und nach dem Ausscheiden ohne zeitliche Grenze**, solange der andere Gesellschafter oder dessen Nachfolger (zum Beispiel die UG) Plenara betreibt. Das Verbot endet, wenn auch der andere ausgeschieden ist und niemand Plenara mehr betreibt. Gemeinsam dürfen die Gesellschafter jederzeit anders entscheiden.
3. Gilt das Verbot nach dem Ausscheiden rechtlich nur eingeschränkt, bleibt es in dem Umfang bestehen, der zulässig ist (insbesondere in Zeit, Gebiet und Gegenstand). Wer dagegen verstößt, zahlt die Vertragsstrafe nach § 9 Abs. 7.

§ 9 Ausscheiden

1. Jeder Gesellschafter kann mit einer Frist von **14 Tagen** schriftlich (Textform) kündigen. Aus wichtigem Grund jederzeit.
2. Mit dem Ausscheiden, aus welchem Grund auch immer (Kündigung, Tod, Insolvenz), wird die Gesellschaft **nicht aufgelöst**, sondern vom verbleibenden Gesellschafter allein fortgeführt: Das Vermögen der Gesellschaft wächst ihm an (Anwachsung), er führt das Projekt als Einzelunternehmer weiter und übernimmt die Verbindlichkeiten. Er stellt den Ausscheidenden von Verbindlichkeiten frei, die nach dem Ausscheiden entstehen, und im Innenverhältnis auch von älteren, soweit sie über seinen hälftigen Anteil hinausgehen. Erben werden in der GbR keine Gesellschafter. In der UG können Erbfolge, Abfindung und Ausscheiden ganz anders geregelt werden (§ 12 Abs. 4).
3. Der Ausscheidende erhält **keine Abfindung** und keine Vergütung. Er behält keine Rechte an Plenara, die er der Gesellschaft eingeräumt hat. Sein Anteil wächst dem anderen zu. Erstattungsfähige Auslagen (§ 11) werden bezahlt.
4. Der Ausscheidende übergibt unverzüglich alle Zugänge, Daten und Kopien. Der verbleibende Gesellschafter darf Zugänge entziehen und Passwörter wechseln.
5. **Kein Hinauswurf:** Niemand kann den anderen aus der Gesellschaft ausschließen. Wer nicht mehr mitmachen will, kündigt (Absatz 1) oder verkauft (§ 7 Abs. 3).
6. **Mitarbeit:** Jeder Gesellschafter arbeitet nach seinen Möglichkeiten an Plenara mit. Zeiten werden nicht erfasst. Hat ein Gesellschafter das Projekt erkennbar aufgegeben, weil er seit mindestens **6 Wochen** praktisch nichts mehr beiträgt (Urlaub und Krankheit zählen nicht) und sich auch nach einer Aufforderung in Textform nicht binnen **14 Tagen** wieder beteiligt, darf der andere ihm ein Übernahmeangebot nach § 7 Abs. 3 machen. Bis dahin entscheidet er laufende Dinge allein

(auch über die Grenzen des § 6 Abs. 2 hinaus, soweit sie für den Betrieb nötig sind); alles Grundlegende bleibt gemeinsam.

7. **Strafe:** Nimmt ein Ausscheidender Code, Daten oder Zugänge mit oder verwendet sie außerhalb der Gesellschaft, zahlt er 5.000 € Vertragsstrafe; weitere Ansprüche bleiben.
8. Haftungsausgleich: Hat ein Gesellschafter für Schulden der Gesellschaft mehr als die Hälfte bezahlt, kann er vom anderen den Ausgleich verlangen. Für schuldlose oder leicht fahrlässige Fehler haftet niemand der Gesellschaft gegenüber.

§ 10 Auflösung

1. Wollen **beide** das Projekt nicht weiterführen (oder kündigen beide), wird die Gesellschaft aufgelöst. Ist das Projekt stillschweigend eingeschlafen, gilt das, wenn beide es in Textform bestätigen oder wenn 6 Monate lang niemand Plenara betreibt und keine Zahlungen laufen.
2. **Zuerst Übernahme:** Will einer das Projekt (mit Code, Marke, Domains und Daten) weiterführen, gilt § 7 Abs. 3: Er macht dem anderen ein Übernahmeangebot, oder kauft zum gleichen Preis.
3. **Sonst:** Beide kündigen gemeinsam alle laufenden Verträge (Server, Domains, Dienste) und löschen personenbezogene Daten von Kunden, soweit das Gesetz es verlangt. Das Guthaben wird hälftig verteilt, Kosten werden hälftig getragen. Der **Code, die Texte und die Marke** bleiben bei beiden gemeinsam. Keiner darf sie allein verkaufen, lizenzieren oder für ein Konkurrenzprodukt verwenden.
4. **Frist:** Betreibt auch **12 Monate nach der Auflösung** niemand Plenara, darf jeder den Code und die Texte frei weiterverwenden (nicht ausschließlich, ohne Anspruch gegen den anderen). Die Marke darf dann keiner mehr allein führen. Das Wettbewerbsverbot (§ 8 Abs. 2) endet ebenfalls.

§ 11 Auslagen, Steuern

1. Notwendige Auslagen für Plenara werden gegen Beleg erstattet. Arbeit wird nicht vergütet.
2. Die Gesellschaft führt einfache Bücher (Einnahmen/Ausgaben). Jeder Gesellschafter versteuert seinen Anteil selbst. Sobald die Gesellschaft mit Gewinnabsicht tätig wird, meldet sie das Gewerbe bei der Stadt Billerbeck an.
3. Die Gesellschaft hat ein eigenes Geschäftskonto. Alle Einnahmen (auch von Zahlungsdienstleistern) gehen dorthin, keine auf private Konten. Beide haben Einsicht, Ausgaben über das Konto richten sich nach § 6 Abs. 2.

§ 12 Umwandlung in UG

1. **Ziel:** Die Gesellschafter gründen **so früh wie möglich, möglichst bevor Kunden über die Website Abos abschließen**, eine UG, voraussichtlich bis zum 31.01.2027. Das ist keine zwingende Voraussetzung für die Freischaltung der Bezahlungsfunktion (§ 2 Abs. 3). Will ein Gesellschafter die Gründung, wirkt der andere unverzüglich mit.
2. **Weg:** Eine GbR wird nicht unmittelbar zur UG. Die Gesellschafter gründen die UG, und die Gesellschaft überträgt ihr das gesamte Vermögen (Rechte, Verträge, Domains, Konten, Zugänge) **durch Verkauf oder Übertragung gegen Gegenleistung** (zum Beispiel Gesellschafterdarlehen), nicht als Sacheinlage, weil eine UG unter 25.000 € Stammkapital keine Sacheinlagen annehmen darf. Beide stimmen zu. Wie und zu welchem Wert, klären die Gesellschafter vor der Gründung mit Anwalt und Steuerberater.

3. **Beteiligung:** Die Anteile an der UG entsprechen den Anteilen an der GbR (je 50 %). Beide werden Geschäftsführer.
4. **Satzung der UG:** In der UG gelten **eigene, neu zu verhandelnde Regeln**, die sich von diesem Vertrag völlig unterscheiden dürfen, insbesondere **Erbfolge** (zum Beispiel Eintritt der Erben oder Übernahme durch den anderen gegen Entschädigung), Abfindung beim Ausscheiden, Vesting, Vorkaufsrecht, Wettbewerbsverbot, Vergütung und Beschlussregeln. Die Regeln dieses Vertrags (Einstimmigkeit, gemeinsame Verantwortung, Vertraulichkeit) sind nur die Ausgangsbasis. Der Ausschluss von Abfindung und Erbfolge in § 9 gilt ausdrücklich nur für die GbR.
5. Einigen sich die Gesellschafter nicht innerhalb von 30 Tagen auf die Satzung der UG, gilt die gesetzliche Mustersatzung mit 50/50 und beiden als Geschäftsführern.
6. Die UG kann später durch Kapitalerhöhung zur GmbH werden.
7. Mit der Übertragung ist die GbR beendet; vorher begründete Verbindlichkeiten übernimmt die UG, soweit die Gläubiger zustimmen.

§ 13 Schlussbestimmungen

1. Änderungen bedürfen der Textform.
2. Ist eine Bestimmung unwirksam, bleibt der Rest gültig; sie wird durch eine wirksame ersetzt, die dem Gewollten am nächsten kommt.
3. Es gilt deutsches Recht. Es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Billerbeck, den _____

_____ [Name A] _____ [Name B]

Anlage 1: Bestehende Rechte

Zur Gesellschaft gehört alles, was die Gesellschafter bis zur Unterzeichnung zu Plenara (bisher „Ratsmonitor“) geschaffen haben, auch wenn es hier nicht einzeln steht, insbesondere:

- der gesamte Quellcode, die Datenbestände, Texte, Grafiken, Videos und Skripte im Projekt „Ratsmonitor“ / „Plenara“,
- der Name „Plenara“ mit Logo sowie alle bisherigen Entwürfe dazu,
- alle Domains, Server, Konten und Zugänge, die für Plenara angelegt wurden, gleich auf wessen Namen sie laufen. Der jeweilige Inhaber hält sie für die Gesellschaft und überträgt sie auf Verlangen.

Anlage 2: Aufteilung der Arbeit

Die Gesellschafter teilen die Arbeit derzeit untereinander auf. Wer was übernimmt, halten sie formlos in Textform fest und ändern es nach Bedarf. Beide sind für alle Bereiche mitverantwortlich und mit allen Systemen vertraut.